

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060733-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

RECORRENTE: THIERRY GOMES MARQUES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DIREITO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE PRESTAÇÃO CONTINUADA PRETENDIDO EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 4ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de novembro de 2024.

5060733-32.2024.4.02.5101

510014710215 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5060733-32.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELLO ENES FIGUEIRA

RECORRENTE: THIERRY GOMES MARQUES

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por THIERRY GOMES MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo da 5 Vara Federal de Nova Iguaçu, que indeferiu tutela de urgência requerida pela autora.

Liminar concedida (evento 3.1).

VOTO

termos: À falta de novos fatos, ratifico os fundamentos da liminar concedida, nos seguintes

"(...) Sustenta a recorrente, em síntese, que o benefício de prestação continuada foi deferido pelo Conselho Recursal da Previdência Social - CRPS, porém não foi implantado pelo INSS.

A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência considerou(3.1):

*O indeferimento do benefício é ato administrativo, presumidamente legítimo e verdadeiro, presunção só elidida por prova robusta ou indícios poderosos do equívoco de suas afirmações. Dessa forma, se fazendo necessária a instrução probatória, **indefiro**, por ora, O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.*

De fato, o recorrente comprova no evento 1.7, que a decisão administrativa de indeferimento do benefício assistencial de prestação continuada requerido foi reformada em recurso administrativo. Todavia, o resultado do recurso não foi o reconhecimento do direito, mas a determinação para que o processo administrativo tivesse seguimento, com a avaliação dos requisitos do benefício.

De outra parte, verifico que o autor submeteu ao INSS declaração médica afirmando que é portador de TEA - transtorno do espectro autista (síndrome de asperger).

A norma do art. 1º, § 2.º, da Lei 12.764/2012, qualifica o portador de TEA como “pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais”. Trata-se de presunção legal absoluta que supre o requisito para a concessão do benefício assistencial pretendido.

Quanto ao requisito de renda, as informações disponíveis no processo não afastam o direito.

Dessa forma, em cognição sumárrissima, reconheço a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, tendo em vista o caráter alimentar da prestação e a demora do INSS em dar cumprimento à decisão proferida pela instância administrativa superior.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de **CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao recurso.

Preclusa esta decisão, dê-se baixa e restitua-se os autos ao juízo de origem.